

1004919-45.2020.8.26.0606

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Luiz Henrique Lorey

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... e JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA JUNIOR, qualificados e representados nos autos, propôs "AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS" em face de CONDOMÍNIO PARQUE SONATA, igualmente qualificado e representado.

Relatório dispensado, ex vi do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulo Portela, s/n, Suzano - SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004919-45.2020.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004919-45.2020.8.26.0606

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Márcia Aparecida dos Santos Silva e outros

Requerido:

Condomínio Parque Sonata

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Henrique Lorey

Vistos.

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, MARJORIE CACIATORI LIRA DE OLIVEIRA e JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA JUNIOR, qualificados e representados nos autos, propôs "AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS" em face de CONDOMÍNIO PARQUE SONATA, igualmente qualificado e representado.

Relatório dispensado, ex vi do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo inócuo e despidendo produzir demais provas em audiência ou fora dela. Sabe-se que é permitido ao julgador apreciá-las livremente, seguindo impressões pessoais e se utilizando de sua capacidade intelectual, tudo em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, norteador do sistema processual brasileiro.

Neste caso, temos em conta que: 1) os elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a sustentar a linha decisória; 2) quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para modificar o dispositivo; 3)

as próprias alegações de ambas as partes, ao delimitar os elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento no estado em que se encontra o processo. Inclusive, ao julgar antecipadamente utilizo-me do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias", conforme leciona Vicente Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva, 14ª edição, 1999, p 228). Nesse sentido:

"CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Demonstrado nos autos que a prova nele contida já era suficiente para proferir a decisão, a não realização das provas almejadas não implica em cerceamento de defesa, face às provas documentais abojadas nos autos - Preliminar rejeitada." (APELAÇÃO Nº 7.322.618-9, 19ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento de 30/07/2009).
Reconheço presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual. Também não vislumbro qualquer vício impeditivo de julgamento do mérito, estando ausentes as hipóteses dos artigos 485 e 330 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

Cuida-se de demanda em que os autores afirmam que em 12/02/2020, por volta das 15h30, houve furto no interior de seu apartamento locado, unidade pertencente ao condomínio réu. Pugnam pela atribuição da responsabilidade ao condomínio réu, resultando em condenação em dano material e moral.

O condomínio réu, por sua vez, alega que a convenção do condomínio não prevê responsabilidade civil em caso de furto e afirma que não houve negligência por sua parte, ou por parte da síndica.

Pois bem.

A demanda é improcedente,

É sabido que na falta de expressa previsão em contrário na convenção ou regulamento, a responsabilidade do condomínio por prejuízos decorrentes de furto ou roubo, em áreas comuns ou unidades autônomas, depende da verificação de dolo ou culpa grave de funcionários ou prestadores de serviço encarregados da segurança ou controle da portaria.

No caso específico dos condomínios, não se pode considerar implicitamente estabelecido o dever de guarda e vigilância sobre os bens guardados pelos condôminos em suas unidades habitacionais, porquanto este tipo de responsabilidade deve ser contratualmente assumida.

E, no caso concreto, isto efetivamente incorre, haja vista que a convenção do condomínio réu (fls. 73/87) é silente sobre a assunção de responsabilidade em hipóteses como a relatada pelos autores.

Neste particular, pondera Arnaldo Rizzardo que (...) as cláusulas de não responsabilidade do condomínio perante os condôminos, ou as deficiências na guarda e vigilância do prédio e dos veículos estacionados em suas dependências, estão vinculadas às deliberações regularmente adotadas na convenção e ou às conveniências e às disponibilidades dos condôminos em contribuir para as despesas e encargos comuns (in "Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária", Ed.Forense, 1ª ed., 2011, p. 156).

Ainda que assim não se entenda, conforme entendimento da jurisprudência, torna-se necessário ao condômino demonstrar que o condomínio assumiu a responsabilidade de guarda, colocando à disposição dos seus integrantes serviços de proteção suficientes para coibir a atitude lesiva de terceiros, o que equivale a dizer que atraiu para si o dever de vigilância e guarda sobre os bens dos condôminos.

No caso, não há como se concluir neste sentido, pois, além da própria convenção do condomínio ser silente sobre a assunção de responsabilidade na hipótese de furto em unidade habitacional, os autores não comprovaram que subsistiriam no condomínio réu aparatos destinados especificamente a proteção patrimonial (como controle de acesso, câmeras de segurança, vigilantes, etc).

Daí porque não há que se cogitar de omissão ou mesmo negligência do condomínio réu. Neste sentido:

“CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. FURTO EM UNIDADE CONDOMINIAL DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A matéria submetida a julgamento não enseja a necessidade de qualquer dilação probatória, estando nos autos os elementos necessários para o julgamento. 2. O réu assumiu a obrigação de contratar empresa de vigilância e fiscalizar sua atuação, constando expressamente no regimento interno o afastamento de sua responsabilidade por eventuais danos sofridos. Não se configurando qualquer conduta ilícita de sua parte, de rigor a improcedência do pedido. 3. Diante desse resultado e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária para 18% do valor da causa.” (TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1015110-38.2015.8.26.0344, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 19/04/2018)

APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto de pertences em unidade de condomínio edilício. Ausência de culpa do requerido, ente despersonalizado, pressuposto obrigatório do dever de indenizar. Inexistência de previsão, na convenção, estipulando a assunção da responsabilidade pelo condomínio. Impossibilidade, na espécie, de socialização do prejuízo. Sentença de improcedência mantida. Precedentes deste Sodalício e do STJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009076-78.2017.8.26.0020; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARCIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, MARJORIE CACIATORI LIRA DE OLIVEIRA e JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA JUNIOR em face de CONDOMÍNIO PARQUE SONATA. Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverá recolher custas de 1% sobre o valor da causa e mais 4% sobre o valor da condenação; verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela. Dispensado o registro, na forma do art. 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos, certifique-se o trânsito em julgado. Sem condenação em verbas de sucumbência, consoante o disposto no artigo 55, da Lei 9.099/95.

P.I.

De São Paulo para Suzano, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA